

생산·수입 중단 보고대상 의료기기 및 보고 방법 일부개정고시

2025.12.19.

식품의약품안전처

1. 개정이유

일상 속 자주 사용하지 않는 한자어를 알기 쉬운 용어로 순화하고
생산·수입 중단 보고에 필요한 첨부자료의 종류를 명확히 안내하는
등 그간 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선하려는 것임

2. 주요내용

가. 행정규칙 속 어려운 전문 용어의 정비(안 제3조제2항)

법제처의 ‘행정규칙 속 어려운 용어 정비 사업’에 따라 일상 속에서 자주
사용하지 않는 한자어를 알기 쉬운 용어로 순화하여 일반 국민의 눈높이
에서 고시 규정의 이해도를 높이고자 함

나. 생산·수입 중단 보고에 필요한 제품정보 추가 및 첨부서류 안

내(안 별지 제1호서식, 별지 제2호서식)

- 1) 현재 생산·수입 중단 보고서에는 의료기기 허가 정보로서 제품명,
품목명, 모델명을 기재하고 있으나 공급중단 예정된 제품을 신속하게
파악하는데 한계가 있음
- 2) 생산·수입 중단 보고서에 품목허가(인증·신고)번호를 추가 기재하도
록 하여, 공급우려 의료기기를 관리하는 업무에 정확성과 효율성을 확
보하고자 함

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 해당사항 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 :

식품의약품안전처 고시 제2025-84호

생산·수입 중단 보고대상 의료기기 및 보고 방법

제1조(목적) 이 고시는 「의료기기법」 제13조제2항 및 제15조제6항, 「의료기기법 시행규칙」 제27조제2항 및 제33조제2항에 따라 의료기기의 제조업자·수입업자가 생산·수입을 중단하는 경우 보건복지부장관 및 식품의약품안전처장에게 보고해야 하는 의료기기의 범위를 정하고, 생산·수입 중단 시 보고하여야 하는 내용 및 방법 등 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(보고대상 의료기기) ① 「의료기기법 시행규칙」 제27조제2항제2호 및 제33조제2항제2호에 따른 생산·수입 중단 보고대상 의료기기는 생명유지용 의료기기 및 응급 의료 또는 수술 중 사용되는 의료기기 등 국민보건에 중대한 영향을 미치는 의료기기로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 의료기기 중 식품의약품안전처장이 보건복지부장관과 협의하여 공고하는 의료기기로 한다.

1. 「의료기기법 시행규칙」 제27조제2항 또는 제33조제2항에 따라 생산·수입실적이 보고된 의료기기 중, 특정 품목의 전년도 생산·수입 상위 3개 제품이 75% 이상 또는 특정 1개 제품이 50% 이상의 생산·수입실적을 갖고 있는 의료기기
2. 「국민건강보험법」에 따라 요양급여 또는 선별급여 등으로 지정된

치료재료 중, 치료재료 중분류를 기준으로 전년도 급여 청구된 사용량 상위 3개 제품의 합이 75% 이상이거나 1개 제품의 점유율 50% 이상인 치료재료에 해당하는 의료기기

3. 「의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정」 제38조제1항에 따라 지정된 희소의료기기 중 제조·수입 허가를 받은 의료기기

4. 시장에 공급이 중단되는 경우 국민건강에 위험을 초래할 수 있는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 의료기기로서 관계 중앙행정기관의 장 또는 관련 협회, 의료단체, 환자단체 등으로부터 추천이 있는 의료기기

가. 중증질환의 치료에 필요하나 대체 의료기기가 없는 의료기기

나. 임상적 수요는 높으나 시장성이 낮아 생산·수입이 기피되어 의료행위에 지장을 초래할 수 있는 의료기기

다. 특정 재난 및 비상사태 시 사용할 수 있는 의료기기

라. 기타 시장에 공급이 중단되는 경우 국민보건에 중대한 영향을 미칠 우려가 있다고 판단되는 의료기기

② 제1항제4호에 따라 생산·수입 중단 보고대상 의료기기를 추천하고자 하는 자(관련단체 등을 포함한다)는 제품명, 해당 의료기기의 제조업자·수입업자의 상호 및 추천사유 등을 별지 제1호 서식에 따라 작성하여 식품의약품안전처장에게 제출하여야 한다.

제3조(보고방법 등) ① 의료기기 제조업자 또는 수입업자는 제2조에 따른 의료기기의 생산·수입을 중단하려면 중단일의 180일 전까지 별지

제2호 서식에 따라 그 중단사유를 식품의약품안전처장에게 보고하여야 한다. 다만, 천재지변이나 갑작스런 원재료 중단 등 중단일의 180일 전까지 보고하지 못하는 부득이한 사유로 생산·수입이 중단되는 경우에는 중단일로부터 10일 이내에 별지 제2호 서식에 따라 그 사유를 보고할 수 있다.

② 제1항에 따라 보고하려는 자는 보고 시 의료인 등에게 의료기기의 생산·수입 중단 사실을 알리기 위한 목적으로 작성한 공식 문서 등을 함께 첨부하여 제출할 수 있다.

③ 의료기기 제조업자 또는 수입업자가 제1항에 따라 식품의약품안전처장에게 중단사유를 보고한 경우에는 이를 보건복지부장관에게 보고한 것으로 본다.

④ 식품의약품안전처장은 제1항에 따라 보고를 받은 경우 이를 즉시 보건복지부장관에게 통보하여야 한다.

⑤ 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하고 실질적으로 의료기기 공급에 차질이 없는 경우에는 생산·수입 중단사유를 보고하지 아니할 수 있다.

1. 품목허가·인증·신고의 양도·양수, 공급 계약 종료 등에 의하여 생산·수입을 중단하지만 해당 품목을 국내의 다른 업체가 공급하는 경우

2. 보고대상 의료기기로서 지정되기 전에 이미 생산·수입을 중단한 경우

3. 품목허가·인증·신고 이후 생산·수입 실적이 없는 경우
 4. 동일한 품목허가·인증·신고 제품의 일부 포장단위(최소 포장단위는 제외한다)의 생산·수입만을 중단하는 경우
 5. 식품의약품안전처장 또는 지방식품의약품안전청장에 의하여 해당 품목의 제조·수입·판매가 중지되거나 품목허가·인증·신고가 취소된 경우
- ⑥ 제2조에도 불구하고 의료기기 제조업자 또는 수입업자는 보고대상 의료기기가 아닌 의료기기에 대하여도 제1항에 따라 생산·수입 중단 사유를 보고할 수 있다.

제4조(정보공개) ① 식품의약품안전처장은 의료기기 제조업자 또는 수입업자가 제3조에 따라 보고한 내용의 공개에 동의한 경우 또는 그 내용이 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조에서 정하는 비공개 대상 정보에 해당되지 않는 경우에는 의료기기 생산·수입 중단 보고 내용을 홈페이지에 공개할 수 있다. 다만, 해당 정보의 공개가 가(假) 수요 발생 등 의료기기의 안정적인 공급을 저해할 우려가 있다고 판단되는 경우에는 공개하지 아니할 수 있다.

② 식품의약품안전처장은 의료기기 생산·수입 중단에 적절히 대응하기 위하여 제3조에 따라 보고된 내용을 국민건강보험공단 이사장 및 건강보험심사평가원 원장 등에게 제공할 수 있다.

제5조(재검토기한) 식품의약품안전처장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2021년 1월 1일을 기준

으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2025-84호, 2025.12.19. >

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

